主題精選：合法建物 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 違章建築可否主張時效取得？
發布日期: 2023-01-19
內文
茲分二種情形說明：
• (一) 占有他人土地：占有人無權占有他人土地，所興建之房屋必屬違章建築。爰要求占有人
應提出該建築係合法建物之證明文件，將使時效取得地上權形同具文。是以，司法院釋字第
291號解釋指明，因無從提出該項合法建物之證明文件，致無法完成其地上權之登記，與憲法
保障人民財產權之意旨不符。
• (二) 占有他人建物：占有人無權占有他人建物，該建物為違章建築。因違章建築無從辦理登
記，占有人縱具備時效取得之要件，仍不得時效取得其所有權。
綜上，上開二種情形係屬兩事。第(一)種情形，時效取得地上權登記；占有他人土地，
占有人所興建之建物得為違章建築。第(二)種情形，時效取得建物所有權登記；占有他人建
物，建物本身不得為違章建築。
須強調的是，占有人占有未辦理建物所有權第一次
登記之合法建物，始得主張時效取得建物所有權。
然，占有人之時效利益僅及於建物，未及於土地。
換言之，占有人對於土地不得主張時效取得所有權
（指對未登記土地）及地上權（指已登記土地），
因此占有人時效取得之建物對於土地仍屬無權占

有，土地所有人仍得對地上建物行使物上請求權，
訴請拆屋還地。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下